Umowa sprzedaży i montażu kotła
nr _____

Zawarta dnia _____ pomiędzy

Imię i nazwisko	
Adres	
PESEL	
Telefon	
Adres e-mail	

zwanym/ą dalej **Zamawiającym**
a
ProEnergy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ul. Święty Marcin 29/8, NIP: 7831843756, REGON: 520032144, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000923605.
Mail: kontakt@proenergy.pro
zwaną dalej **Wykonawcą**
Łącznie zwani także **Stronami** lub oddzielnie **Stroną**

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kotła oraz – jeżeli wskazano w Załączniku nr 1 – zasobnika CWU, dalej łącznie jako „System”, pod adresem:

   _____

   (dalej: Miejsce montażu).
2. Montaż zostanie zrealizowany w

   ☐ Mieszkaniu w budynku wielorodzinnym

   ☐ Domu jednorodzinnym
3. Warunkiem wykonania Umowy przez Wykonawcę jest spełnienie warunków technicznych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku stwierdzenia braku technicznej możliwości wykonania Systemu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy albo niespełnienia warunków technicznych po stronie Zamawiającego, Umowa ulega rozwiązaniu. Wykonawca zwróci Zamawiającemu otrzymane płatności, pomniejszone o uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty poniesione do dnia rozwiązania Umowy bezpośrednio w związku z jej realizacją. Lokalizację poszczególnych urządzeń w Miejscu montażu wskazuje i zatwierdza Wykonawca po przeprowadzeniu oględzin, z uwzględnieniem warunków technicznych obiektu oraz wymagań producentów urządzeń.
4. Szczegółowe warunki i dane techniczne wymagane do uruchomienia Systemu określa Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania Systemu wynosi:

   _____ zł netto

   _____ zł brutto

   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zgodnie z wybraną opcją finansowania, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Wybrana opcja finansowania:

   ☐ Kredyt 100% zawarty przed montażem Systemu

   ☐ Kredyt zawarty przed montażem Systemu z wkładem własnym opłaconym przed montażem Systemu

   wkład własny: _____

   kredyt: _____

   ☐ Przelew (50% wynagrodzenia przed montażem Systemu i 50% wynagrodzenia po montażu Systemu)
3. W przypadku wyboru opcji „Przelew" lub kredytu z wkładem własnym, zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
   mBank: 17 1140 2004 0000 3502 8176 6091
4. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień uznania wpłaty na rachunku Wykonawcy.
5. Do dnia zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego sprzęt użyty do wykonania Systemu stanowi własność Wykonawcy.

§ 3 Oświadczenia i zobowiązania stron

1. Zamawiający oświadcza, że:
   a) posiada tytuł prawny do Miejsca montażu wskazanego w § 1, w którym zostanie wykonany System, oraz – jeżeli jest to wymagane – uzyskał wszelkie zgody właścicieli, współwłaścicieli lub innych uprawnionych osób niezbędne do wykonania montażu;
   b) zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy Miejsca montażu zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, odbioru Systemu oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie;
   c) zobowiązuje się zabezpieczyć mienie własne w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w czasie realizacji Umowy;
   d) wszystkie udzielone informacje oraz przekazane dokumenty są prawdziwe, rzetelne i kompletne. Rozbieżności pomiędzy przekazanymi Wykonawcy informacjami lub dokumentami a stanem faktycznym obciążają wyłącznie Zamawiającego;
   e) instalacja elektryczna, istniejąca instalacja centralnego ogrzewania, przewód kominowy oraz wentylacja, z którymi System ma współpracować, są sprawne technicznie i zgodne z wymaganiami technicznymi kotła, a moc przyłączeniowa budynku jest wystarczająca do zamontowania i sprawnego funkcjonowania Systemu. Jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że uruchomienie lub prawidłowe działanie Systemu wymaga naprawy, modernizacji albo wymiany elementów nieobjętych Umową, Wykonawca może wstrzymać prace do czasu uzgodnienia z Zamawiającym dodatkowego zakresu prac i wynagrodzenia;
   f) powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego, w którym zostanie zamontowany System:

   ☐ nie przekracza 300m2 / ☐ przekracza 300m2 i wynosi _____ m2

2. Wykonawca oświadcza, że:
   a) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami;
   b) posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Systemu;
   c) nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Zamawiającego w Miejscu montażu;
   d) nie jest producentem urządzeń użytych do wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że nabył urządzenia bez naruszenia praw osób trzecich.

§ 4 Termin realizacji umowy

1. Wykonawca przystąpi do wykonania Systemu w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Systemu albo od dnia zaksięgowania na rachunku Wykonawcy wymaganej przed montażem części wynagrodzenia – odpowiednio do wybranej opcji finansowania – pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy Miejsca montażu. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji i zdjęć wymaganych do przeprowadzenia weryfikacji technicznej możliwości montażowych.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu realizacji Umowy spowodowaną siłą wyższą oraz innymi przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, a skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową.

§ 5 Odbiór przedmiotu umowy

1. Protokolarny odbiór Systemu zostanie dokonany przez Zamawiającego po jego uprzednim uruchomieniu przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej. Termin uruchomienia Systemu może być różny od daty jego montażu.
2. Protokół odbioru powinien być podpisany przez obie Strony oraz zawierać wszelkie uwagi dotyczące wad Systemu lub jego montażu.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Jeżeli do Umowy mają zastosowanie przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Systemu z Umową na zasadach określonych w tej ustawie. W pozostałych przypadkach rękojmia zostaje wyłączona.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-letniej gwarancji na montaż Systemu.
3. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady lub awarie wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych przeróbek Systemu mających wpływ na powstanie wady.
4. Warunki gwarancji producenta kotła są określone w dokumentacji gwarancyjnej wydanej z urządzeniem.
5. Odpowiedzialność i gwarancja Wykonawcy nie obejmują wad, awarii ani nieprawidłowego działania istniejącej instalacji elektrycznej, istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, przewodu kominowego, wentylacji, dotychczasowego źródła ciepła ani urządzeń nieobjętych niniejszą Umową.

§ 7 Zakres prac

1. System obejmuje kocioł, a w przypadku kotła DUO — również bufor.
2. Zakres realizacji obejmuje dostawę, montaż, podłączenie, uruchomienie, sprawdzenie działania, demontaż dotychczasowego źródła ciepła oraz krótkie przeszkolenie Zamawiającego z podstawowej obsługi Systemu. Wkład kominowy oraz system

odprowadzania spalin nie są objęte zakresem Umowy. Odbiór ani utylizacja dotychczasowego źródła ciepła nie są objęte Umową.

3. Zamawiający zapewnia sprawną i zgodną z wymaganiami technicznymi instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, przewód kominowy oraz wentylację w Miejscu montażu. Ewentualna modernizacja instalacji, wykonanie wkładu kominowego, systemu odprowadzania spalin lub inne prace wykraczające poza zakres Umowy wymagają odrębnego uzgodnienia oraz ustalenia wynagrodzenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy. Zamawiający ma także prawo do wybrania Sądu właściwego dla swego miejsca zamieszkania.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza odstąpienia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się częściowo lub w całości nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, sytuacja taka pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający	Wykonawca
_____	_____
podpis	*podpis*

Załączniki:

1. Arkusz ustaleń montażowych – Kocioł
2. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie o realizacji Umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie
4. Klauzula informacyjna RODO
5. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy
6. Protokół odbioru kotła

Załącznik nr 1 do Umowy

ARKUSZ USTALEŃ MONTAŻOWYCH – KOCIOŁ

Rodzaj kotła: _____

Model i moc: _____

Zasobnik CWU: ☐ NIE ☐ TAK – 200 l ☐ TAK – 300 l

Uwaga: Ostateczny dobór urządzeń i materiałów nastąpi po audycie technicznym oraz na etapie zamawiania urządzeń.

Zamawiający	Wykonawca
_____	_____
podpis	*podpis*

Załącznik nr 2 do Umowy

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

☐ Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez ProEnergy sp. z o.o. w celu przedstawiania informacji handlowych, w tym ofert produktów i usług, zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.

☐ Wyrażam zgodę na działania promocyjne realizowane przez wykonawcę w tym w szczególności na wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej instalacji wykonanej w ramach wykonywanej umowy wraz z określeniem miejscowości, w której dana instalacja została wykonana.

Zamawiający

_____

podpis

Załącznik nr 3 do Umowy

Oświadczenie o realizacji Umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie

☐ Wnoszę o realizację niniejszej Umowy przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Wykonawcy. Zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, oświadczam, że w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem usług przez Wykonawcę do chwili przedłożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, że z chwilą pełnego wykonania całości Umowy, tracę prawo do odstąpienia od Umowy.

Zamawiający

_____

podpis

Załącznik nr 4 do Umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ProEnergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 7831843756
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
kontakt@proenergy.pro

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb przygotowania oferty dotyczącej wykonywanej instalacji, kontaktu w celu dokonania wyceny instalacji oraz dokonania ustaleń dotyczących montażu instalacji, a także ewentualnie w celu zawarcia umowy dotyczącej instalacji oraz jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi przedstawienie indywidualnej oferty oraz dokonania przeglądu budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących montażu instalacji.
3. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy, w szczególności instalatorom, dostawcom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe i informatyczne, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub w celu wykonania umów Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom zajmującym się montażem Systemu działających na zlecenie Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane mogą być usunięte na żądanie złożone telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. W przypadku braku zawarcia umowy na montaż instalacji Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 1 roku. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Zamawiający

_____

data i podpis

Załącznik nr 5 do Umowy

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy
Zamawiający będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający objął System w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, objęła System w posiadanie. Jeżeli poszczególne elementy Systemu zostały dostarczone osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego z nich.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, należy poinformować:

ProEnergy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
adres e-mail: kontakt@proenergy.pro

o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego przykładowo pocztą albo pocztą elektroniczną.

Zamawiający może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego część niniejszego Załącznika, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od Umowy
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez niego koszty dostarczenia Systemu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Wykonawcę.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inny sposób, niewiążący się dla niego z kosztami.

Wykonawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Systemu z powrotem albo dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego zwrotu – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zamawiający ma obowiązek zwrócić lub przekazać System Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Wykonawca zaproponuje jego odbiór. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Systemu.

Zamawiający odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości Systemu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia wykonywania usług objętych Umową przed upływem terminu do odstąpienia, w przypadku odstąpienia jest zobowiązany zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń wykonanych do chwili poinformowania Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy.

Zasady zwrotu płatności, towarów oraz rozliczenia usług rozpoczętych na żądanie klienta wynikają z art. 32–35 ustawy o prawach konsumenta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

_____
(miejscowość, data)

_____
(imię i nazwisko)

_____

_____
(adres zamieszkania)

ProEnergy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP 7831843756

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu _____ na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

(opcjonalnie) Proszę o zwrot należnych płatności na rachunek bankowy:

_____

_____
Podpis Zamawiającego

Załącznik nr 6 do Umowy

Protokół odbioru kotła

Sporządzony dnia _____

Dane klienta:

Imię i nazwisko	
Adres	

Dane instalatora:

Imię i nazwisko	
Numer kwalifikacji	

Dane techniczne kotła:

Rodzaj kotła	
Model i moc	
Numer seryjny urządzenia	
Zasobnik CWU: ☐ NIE ☐ 200 l ☐ 300 l	

Parametry montażu i warunki techniczne:

Miejsce montażu kotła	
Stan instalacji elektrycznej	
Stan instalacji centralnego ogrzewania	
Stan przewodu kominowego / wentylacji	
Uwagi techniczne	

Szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania kotła

▢	Uruchomienie i wyłączenie kotła
▢	Podstawowa obsługa sterownika
▢	Uzupełnianie paliwa i zasady bezpiecznego użytkowania
▢	Czyszczenie i podstawowa konserwacja
▢	Postępowanie w razie komunikatu błędu lub awarii

Zdjęcia

▢	Ogólne zdjęcie zamontowanego kotła
▢	Tabliczka znamionowa urządzenia
▢	Numer seryjny urządzenia
▢	Zasobnik CWU (jeżeli dotyczy)
▢	Podłączenie hydrauliczne i elektryczne
▢	Stan przewodu kominowego / wentylacji
▢	Demontaż dotychczasowego źródła ciepła
▢	Inne: _____

Potwierdzam, że kocioł został zamontowany zgodnie z Umową i bez usterek.

Uwagi Zamawiającego (wpisać uwagi lub „brak”)

_____

data i podpis klienta

_____

data i podpis instalatora